

不可撤销佣金保障总协议

IMFPA | RSK-IMFPA-03

本协议于下列日期由委托人、附件A所列受益人以及为确认目的之付款代理人（每一方称「一方」）就下述交易订立。

协议日期 _____ 签订地点 _____
参考编号 _____ 基础合同 / SPA参考号 _____

委托人

公司名称 _____
注册编号 _____ 国家 _____
注册地址 _____
代表人 _____ 职务 _____
委托人身份：
☐ 卖方 ☐ 买方

交易信息

产品 / 商品 _____
每批发货数量 _____ 总数量 _____
交付期 _____ 贸易术语 _____

01 目的

- 1.1 受益人为促成本交易进行了介绍、磋商或作出其他贡献。委托人愿不可撤销地保障其应得佣金，受益人亦信赖本协议而继续支持本交易。
- 1.2 「交易」指上述买卖，以及委托人、交易对手及其各自关联公司、继受人或指定人之间就此产生的所有合同、发货、订单、续约、延期、修订或替代交易，不论采用何种结构。

02 佣金

- 2.1 委托人应就本交易项下每次发货、交付或付款，向每位受益人支付附件A所列佣金，适用于交易整个存续期及任何续约或延期。

附件A：受益人及佣金

受益人（公司）	角色	佣金（百分比或每单位美元）	国家

- 2.2 除另有约定外，佣金应以交易货币全额支付，不得抵销、扣除或代扣代缴，并于委托人收到每批发货款项时即告到期应付。

03 付款机制及付款代理人

- 3.1 佣金应通过下列付款代理人支付，付款代理人应在收到款项后三（3）个银行工作日内，按本协议所附付款指示，直接从每笔付款款项中向各受益人支付其佣金。

付款代理人（银行 / 律师事务所） _____

地址

国家

账户/参考号

SWIFT/BIC

- 3.2 委托人不可撤销地向付款代理人发出指示，未经全体受益人书面同意，不得修改、延迟或撤销该指示。若无付款代理人执行付款，委托人应在同一期限内直接向受益人付款。

04 不可撤销性及保障

- 4.1 本协议不可撤销，非经各方书面签署不得终止、变更或放弃。本协议对委托人及其关联公司、继受人、受让人、指定人及继承人均具有约束力。
- 4.2 受益人的权利延伸至委托人、交易对手及其关联公司之间由本交易衍生的所有业务，包括重复、后续及替代交易，以及通过第三方或新设实体达成的交易。
- 4.3 本协议项下权利在基础合同届满、终止、转让或未履行后仍然存续，但因受益人自身故意违约所致者除外。

05 保密与反规避

- 5.1 各方应对本协议及与本交易相关的一切信息保密，不得规避任何受益人。各方或其中间人之间另行签署的反规避及保密协议同样适用，不受本协议影响。

06 逾期付款与救济

- 6.1 逾期款项自到期日起至付清日止，按年利率____%计息。违约方应承担合理的法律及催收费用。
- 6.2 各受益人除其他救济外，可寻求禁令救济及实际履行。

07 有效期

- 7.1 本协议自签署之日起生效，在交易存续期间及任何续约或延期内持续有效，无论如何不少于五（5）年。

08 适用法律与争议解决

- 8.1 本协议受下列法律管辖。发生争议时，各方应先本着诚信原则协商三十（30）日，未能达成一致的，按下列方式最终解决。

适用法律

仲裁规则/管辖法院

仲裁地/管辖地

程序语言

09 一般条款

- 9.1 本协议构成双方就其标的事项达成的完整协议。若任何条款无效，其余条款仍然有效。
- 9.2 本协议可签署多份，亦可通过电子签名或扫描件签署，每份均视为正本。

10 签署

由正式授权代表签署：

委托人：姓名	_____	受益人：姓名	_____
职务	_____	职务	_____
日期	_____	日期	_____

委托人：签字与盖章	受益人：签字与盖章
-----------	-----------

付款代理人确认：

付款代理人：姓名、日期、签字及盖章